



## MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

# LIBERDADE PROVISÓRIA E MENAGEM

LIBERDADE → MENAGEM → COMPETÊNCIA → QUEBRA → PROVIDÊNCIAS SOBRE PESSOAS

### EXEMPLOS

Regra aplicada em situações curtas e concretas.

### BIZU 95+

Atalhos mentais e palavras que derrubam item.

### QUESTÕES

Entram logo após o tópico e retomam aulas anteriores.

LEIA → TESTE → RECUPERE → CORRIJA

O Dia 14 inaugura o formato de leitura ativa: a questão aparece no momento em que o conceito ainda está “quente”, e a correção só vem depois.

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR • AULA 12

DIA 14 • 2ª AULA DO DIA • GOLD STUDY EDITION

5 QUESTÕES • RESPOSTAS ESCONDIDAS

# A cautelar não se resolve por uma única regra

No CPPM, prisão preventiva, liberdade provisória, menagem e medidas sobre a pessoa do acusado formam um sistema próprio. A banca explora justamente a mistura entre institutos.

## MAPA MENTAL

### O caminho da aula

1. Liberdade provisória e seus gatilhos → 2. menagem e limite objetivo → 3. lugar/competência/MP → 4. quebra, cessação e tempo → 5. retorno à preventiva e medidas pessoais.

## TÓPICO 1

### Detenção não é reclusão

O art. 270 do CPPM traz hipóteses de liberdade provisória sem fiança. Entre as cobranças clássicas está a hipótese ligada a crime punido com detenção não superior a dois anos, observadas as exceções legais. A troca de “detenção” por “reclusão” derruba o item.

**EXEMPLO** Um enunciado descreve corretamente menagem e, no último período, afirma que a liberdade provisória automática vale para reclusão até dois anos. Um único termo torna tudo errado.

**BIZU 95+** Quando vir “até 2 anos”, não marque ainda. Procure a palavra anterior: detenção.

## QUESTÃO DE SIMULADO • Q01

CFO PMAL • Simulado 03 • item 101

A liberdade provisória será concedida, independentemente de requerimento, se o crime for apenado com reclusão não superior a dois anos, desde que não estejam presentes as vedações legais.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 2. Menagem: uma alternativa cautelar própria

### TÓPICO 2

#### Limite de quatro anos + análise do caso

A menagem pode ser concedida, em regra, quando o máximo da pena privativa de liberdade não excede quatro anos, considerando-se também a natureza do crime e os antecedentes do acusado. O limite objetivo não transforma a concessão em ato automático.

**EXEMPLO** Dois acusados respondem por delitos com mesma pena máxima. Um pode não preencher os requisitos subjetivos que justificam a menagem. O número “4 anos” é ponto de partida, não resposta inteira.

**BIZU 95+ MENAGEM** = 4 anos no teto + natureza do crime + antecedentes. Evite decorar apenas o número.

**PEGADINHA** A banca inventa teto diferente para oficial ou trata o requisito objetivo como suficiente por si só.

### QUESTÃO DE SIMULADO • Q02

CFO PMAL • Simulado 03 • item 102

A menagem em residência admite limite de pena máxima superior para oficiais, podendo alcançar seis anos em razão do posto do acusado.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

### 3. Quem concede e onde se cumpre

#### TÓPICO 3

#### Competência e lugar variam conforme a situação

O CPPM disciplina o local da menagem conforme a condição do beneficiário e a fase do procedimento. Antes da concessão judicial, o Ministério Público deve ser ouvido, com prazo legal para parecer. Não existe regra simples de “sempre o Conselho de Justiça”.

**EXEMPLO** Ao receber o flagrante, a autoridade judicial pode analisar a situação cautelar; não é correto transformar toda liberdade provisória em competência exclusiva de um colegiado.

**BIZU 95+** Pergunte sempre: qual instituto? qual fase? qual autoridade? A banca costuma deslocar competência de um ato para outro.

**PEGADINHA** “Compete ao Conselho” pode ser possível em algum contexto, mas “sempre/exclusivamente” costuma denunciar generalização.

#### QUESTÃO DO ACERVO • Q03

2º Simulado PMAL 2026 • DPPM • questão 107

Compete ao Conselho de Justiça conceder e revogar liberdade provisória ao acusado em todas as hipóteses, quando presentes os requisitos legais.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 4. Quebra, cessação e tempo de menagem

### TÓPICO 4

#### Sair do lugar designado muda o estado cautelar

A menagem impõe limites. Afastar-se do lugar designado ou faltar injustificadamente a ato para o qual o beneficiário deva comparecer pode gerar sua cassação. Outro detalhe importante: a menagem cumprida em residência ou cidade não é automaticamente computada como pena.

**EXEMPLO** O acusado recebe menagem em local determinado e viaja sem autorização. A pergunta não é se ele “continua solto”: houve quebra da condição e o estado cautelar pode ser restabelecido.

**BIZU 95+ MENAGEM** não é liberdade sem compromisso. Há território, comparecimento e possibilidade de cassação.

**PEGADINHA** Confundir permanência restrita com prisão domiciliar para fins automáticos de detração.

### QUESTÃO DO ACERVO • Q04

Acervo DPPM • menagem

O período em que o acusado permanece em menagem na própria residência deve ser necessariamente computado como detração penal na pena definitiva.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 5. Se o perigo reaparece, a cautelar pode mudar

### TÓPICO 5

#### **Liberdade não congela o processo**

Se posteriormente surgir fundamento que autorize prisão preventiva, a liberdade provisória pode ser suspensa pela autoridade judicial competente. O sistema cautelar é dinâmico: o estado de liberdade depende da permanência das condições que o justificam.

**EXEMPLO** Depois de solto, o acusado passa a destruir documentos e pressionar testemunha. O fato novo pode reabrir a análise da necessidade de prisão preventiva.

**BIZU 95+** Liberdade provisória não apaga o art. 255. Fato novo + fundamento cautelar = nova análise.

**PEGADINHA** “Uma vez concedida, jamais pode ser revogada” é absolutismo incompatível com a lógica cautelar.

### RETOMADA DO DIA 13 • Q05

Projeto Marques • DPPM • prisão preventiva

A prisão preventiva no processo penal militar pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do crime, dispensando prova do fato e indícios suficientes de autoria.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção



# PARE AQUI

**NÃO ABRA A CORREÇÃO ANTES DE MARCAR TODAS**

1. Volte pelas páginas e marque cada questão.
2. Em cada item, escreva mentalmente o ponto decisivo.
3. Nas questões de retomada, tente lembrar a aula anterior sem consultar.
4. Só depois avance para o gabarito comentado.

**CORREÇÃO COMEÇA NA PRÓXIMA PÁGINA**

MENTORIA TITÃ • LEITURA ATIVA • FOCO 95+



# Correção comentada

O objetivo não é apenas ver C/E. Confira qual palavra, requisito ou relação decidiu cada item.

## Q01 — ERRADO | **detenção x reclusão**

O CPPM usa detenção não superior a dois anos nessa hipótese, e não “reclusão”. A troca de uma palavra altera o regime legal.

## Q02 — ERRADO | **teto inventado**

O limite objetivo da menagem não vira seis anos para oficial. O posto influencia o local/forma em hipóteses próprias, mas não cria esse teto de seis anos.

## Q03 — ERRADO | **competência generalizada**

A proposição transforma uma distribuição de competências em exclusividade do Conselho de Justiça. No CPPM, o ato e a fase processual determinam a autoridade competente; não existe essa regra absoluta.

## Q04 — ERRADO | **menagem não é detração automática**

A menagem cumprida em residência ou cidade não é, por si só, computada como pena. Não confunda restrição cautelar com prisão domiciliar apta a gerar automaticamente detração.

## Q05 — ERRADO | **retomada: requisitos da preventiva**

A preventiva exige base concreta: prova do fato, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar legal. Gravidade abstrata isolada não substitui esses requisitos.



# Fechamento de 60 segundos

## REVISÃO

### O que precisa permanecer depois da aula

- Art. 270: atenção à palavra DETENÇÃO nas hipóteses legais de liberdade provisória.
- Menagem: teto objetivo de quatro anos + natureza do crime + antecedentes.
- Competência depende do ato e da fase; cuidado com “sempre o Conselho”.
- Quebra territorial/comparecimento pode cassar a menagem.
- Fundamento posterior de preventiva pode alterar o estado de liberdade.

## MÉTODO DE PROVA

### Como atacar o próximo bloco

Em qualquer questão cautelar, faça três perguntas: qual instituto? → quais requisitos? → quem decide?. Só depois confira prazo, pena e consequência.

## FONTES E RASTREABILIDADE

### Base usada nesta aula

Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), especialmente arts. 263 a 272; acervo DPPM PMAL; simulados identificados no material; matriz CFO PMAL 2026.

**DIA 14 • AULA 02 DO DIA CONCLUÍDA**